

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 871/2533

นายเชาว์ จิระกูร

โจทก์

นายเกียรติ จิระกูร กับพวก

จำเลย

นายเกียรติ จิระกูร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางมณีรัตน์ จิระกูร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมโดยให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงินให้โจทก์สิบสี่ล้านบาทภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2531 ชำระเป็นเช็คเชียร์เช็คเจ็ดล้านบาท ส่วนอีกเจ็ดล้านบาทโจทก์และจำเลยที่ 2 จะนำไปฝากประจำไว้กับธนาคารภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2531 โดยให้โจทก์และจำเลยที่ 2 ลงชื่อร่วมกันเป็นผู้ฝากและการถอนต้องลงชื่อโจทก์และจำเลยที่ 2 ร่วมกัน ฯลฯ

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไม่ยอมลงชื่อถอนเงินร่วมกันโจทก์ จึงขอให้ศาลเรียกจำเลยที่ 2 มาลงชื่อในใบถอนเงินให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นนัดพร้อมสอบคู่ความแล้วมีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ร่วมลงชื่อกับโจทก์ถอนเงินจากธนาคารชำระหนี้ให้โจทก์ภายใน 40 วันหากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำสั่งศาลชั้นต้นเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ112,111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาคำสั่ง จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาคำสั่ง จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสียง ตรีวิมล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ วิฑูรติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>